

Posečkání (splátky) dluhu na daních, místních poplatcích a pokutách



Vysvětlíme, co je posečkání, k čemu je dobré a kolik se za to platí. Pak objasníme, kdy můžete uspět a co pro to musíte udělat. Na konci upozorníme na následky porušení podmínek posečkání (povolení splátek). Doporučujeme prostudovat také [informační materiál Finanční správy](#).

Co je posečkání dluhu a k čemu je dobré?

Posečkání znamená, že Vám úřad povolí dluh zaplatit později, než byste jinak museli. Bud' **odloží povinnost zaplatit** celý dluh, nebo dluh **rozloží do splátek**.

Posečkání tedy neznamená, že dluh úřadu nikdy nezaplatíte. Jen Vám pomůže **přečkat aktuální nepříznivou situaci**.

Hlavní výhodou povoleného posečkání je, že úřad **nemůže vést exekuci**.

U daní a dalších dluhů, u nichž přirůstá úrok z prodlení, má posečkání další výhodu – za dobu posečkání zaplatíte **nižší úrok**.

Kdy úřady rozhodují o posečkání: čeho se to týká?

Posečkat lze s úhradou dluhů na **daních, místních poplatcích, pokutách od úřadů** a některých dalších platbách státu.

Musím zaplatit za vyřízení žádosti o posečkání?

Ano. O posečkání musíte požádat a zaplatit správní poplatek **400 Kč**.

Povolí mi posečkání vždy?

Ne. Kdy lze posečkat se zaplacením dluhu, vysvětlíme.

Kdy úřad povolí posečkání dluhu?

Úřad bude zajímat, zda dluh budete schopni zaplatit později.

Posečkat se zaplacením dluhu může jen po omezenou dobu: měli byste zvládnout zaplatit do **6 let**.

Aby Vám úřad povolil posečkání, musíte:

- **doložit, že dluh v budoucnu zaplatíte** (například z příjmů z nového zaměstnání, nájmu, důchodu, dědictví apod.) a současně
- **splnit některý ze zákonných důvodů A až E.**



Pomůže, pokud úřadu **nabídnete ručení třetí osobou nebo zřízení zástavního práva**.

A Neprodlené zaplacení dluhu by pro Vás znamenalo vážnou újmu

Zákon nestanoví, co je to vážná újma. Může jít o mnoho různých situací, například:

- **ztráta bydlení** (nezvládali byste splácet například hypotéku),
- **omezení zdravotní péče** nebo **sociálních služeb** (osobní asistence, pečovatelské služby atd.),
- **ztráta klíčových zakázek nebo zaměstnanců, omezení provozuschopnosti apod. u podnikatelů**

Popište vážnou újmu, která Vám hrozí při neprodleném zaplacení, **a úřadu doložte:**

- **kolik musíte měsíčně platit** (například smlouvami, výpisy z účtu, stvrzenkami, lékařskými předpisy, podnikatelé: smlouvami s obchodními partnery nebo jinými doklady o nezbytných platbách souvisejících s provozem podnikání) a
- **svou majetkovou situaci**, například:
 - přehledem příjmů a výdajů (včetně sociálních dávek atd.),
 - aktuálním výpisem z bankovních účtů (zůstatky i přehled přijatých a odeslaných plateb),
 - soupisem majetku,
 - podnikatelé i stavem pokladny, peněžním deníkem, aktuální rozvahou, výkazem zisku a ztráty apod.

B Zaplacení dluhu by ohrozilo Vaši výživu nebo výživu osob na Vás odkázaných

To se týká jen lidí (fyzických osob).

Výživou se myslí uspokojování **základních životních potřeb** (jídlo, základní oblečení, hygienické potřeby a další věci nezbytně potřebné k důstojnému životu).

Půjde hlavně o situaci, kdy Vaše **příjmy nepřesahují takzvanou nezabavitelnou částku** při exekuci. Pokud nikoho nevyživujete, nezabavitelná částka v roce 2026 činí **14 101,50 Kč**. Pokud někoho vyživujete, je vyšší. Podrobnosti najdete v informačním letáku [Srážky ze mzdy \(a jiných příjmů\)](#) na ochrance.cz v části [Nevím si rady se svou životní situací](#).

Úřadu **doložte:**

- **kolik lidí je odkázaných na Vaši výživu a zda žijete ve společné domácnosti** (například pomocí rodných listů, prohlášením vyživovaných osob, rozhodnutím o svěření dítěte do péče, případně pomocí dokumentů od jiných úřadů),
- **aktuální potvrzení o studiu dítěte**, pokud dítě studuje a Vy ho podporujete,
- **svou majetkovou situaci**, například:
 - přehledem příjmů a výdajů (včetně sociálních dávek atd.),
 - aktuálním výpisem z bankovních účtů (zůstatky i přehled přijatých a odeslaných plateb),
 - soupisem majetku,
 - podnikatelé i stavem pokladny, peněžním deníkem, aktuální rozvahou, výkazem zisku a ztráty apod.



Není důležité (nezkoumá se), zda budete moci dluh uhradit v budoucnu.

C Neprodlené zaplacení dluhu by vedlo k zániku Vašeho podnikání, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než Vámi vytvořená „daň“ v příštím zdaňovacím období

To se týká **jen podnikatelů**, a to hlavně při placení daní.

Úřad bude vyžadovat **komplexní ekonomickou analýzu podnikání**. Zákon neurčuje, jak má taková analýza vypadat. Zřejmě budete muset požádat o pomoc znalce (předložit účetnictví zpravidla nestačí). Čím rozsáhlejší je Vaše podnikání, tím více podkladů budete muset úřadu doložit.

D Úřad od Vás nemůže vybrat dluh najednou

Nejde jen o to, jestli nyní máte peníze, ale zda je můžete získat.

Úřadu **doložte**:

- **svou majetkovou situaci**, například:
 - přehledem příjmů a výdajů (včetně sociálních dávek atd.),
 - aktuálním výpisem z bankovních účtů (zůstatky i přehled přijatých a odeslaných plateb),
 - soupisem majetku,
 - podnikatelé i stavem pokladny, peněžním deníkem, aktuální rozvahou, výkazem zisku a ztráty apod. a
- **nemožnost zajistit si peníze**, například:
 - neúspěšnou žádostí o sjednání úvěru s bankou nebo
 - dokladem o tom, že jste se pokusili neúspěšně prodat svůj majetek.

E Důvodně lze očekávat, že Váš dluh (částečně) zanikne

Nestačí, pokud jste rozhodnutí, které Vám ukládá zaplatit dluh, napadli správní žalobou u soudu. Úřad by Vám ale měl posečkat, pokud s ním řešíte několik typově stejných případů a soud Vám již v některém z nich dal za pravdu.

Úřad by Vám také měl posečkat, pokud žádáte o prominutí dluhu.

- U daní lze prominout úroky nebo penále.
- U dotací lze prominout i samotný odvod za porušení rozpočtové kázně.



Není důležité (nezkoumá se), zda budete moci dluh uhradit v budoucnu.

Jak napsat žádost o posečkání?

V žádosti o posečkání uveďte:

- své jméno a adresu,
- úřad, který žádáte o posečkání,
- dluh, s jehož úhradou chcete posečkat,
- důvody posečkání (A–E),
- kdy budete moci zaplatit (jen při A, C, D),
- navrhovaný splátkový kalendář: výše splátek, počet a termíny (A–D),
- a podepište se.



Nezapomeňte přiložit listiny a důkazy, které uvedete v žádosti.

Jak úřad naloží se žádostí?

Úřad **nevyzývá k doplnění** žádosti. Proto uveďte vše podstatné a doložte všechny podklady.

Úřad o žádosti **rozhodne do 30 dnů**.

Pokud žádost zamítne, **můžete se odvolat**. V odvolání máte poslední šanci vše doložit. Za odvolání neplatíte poplatek.

Pokud neuspějete s odvoláním, **můžete podat žalobu k soudu nebo napsat ombudsmanovi**.

Povolením posečkání to nekončí – na co dát pozor?

Pokud Vám úřad vyhoví, stanoví v rozhodnutí podmínky. Ty musíte dodržovat. Nejčastěji musíte:

- platit povolené splátky ve stanoveném termínu. I jednodenní zpoždění znamená problém.
- platit včas ostatní platby vůči úřadu (ty, jichž se netýká posečkání/splátky).



Pokud porušíte některou z podmínek, posečkání ihned končí a úřad může zahájit exekuci.